

ANOTOVANÝ PREKLAD S ANALYTICKÝMI POZNÁMKAMI — FIA FOX

Oznámenie ÚDZS z 29.06.2026 (12479/2026/911) · žlté = atakované pasáže · červené = ohýbanie práva

SK

EN

DE

HR

PL

ES

IT

FR

SV

odbor dohľadu nad zdravotným poistením

Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Slovenská republika

Vážený pán
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen
Deutschland

Váš list číslo/zo dňa

Naša značka

Vybavuje

Dátum

12479/2026/911 · 43831/2026 · PO
1328/2026

JUDr. Hroško

29.06.2026

Vec

Podnet na výkon dohľadu na zrušenie výkazu nedoplatkov — oznámenie

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, odboru dohľadu nad zdravotným poistením (ďalej len „Úrad“) bol dňa 08.06.2026 doručený a pod číslom záznamu 41074/2026 zaevidovaný Váš podnet, ktorým ste žiadali Úrad o vykonanie dohľadu na zrušenie Výkazu nedoplatkov č. 2427017713 v spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VŠZP“).

Dôvodom Vášho podnetu je skutočnosť, že VŠZP nezrušila Výkaz nedoplatkov č. 2427017713 zo dňa 30.01.2024 (ďalej len „VN“), ktorý bol ako exekučný titul predmetom exekučného konania, po tom ako ste si dodatočne splnili oznamovaciu povinnosť podaním návrhu na zastavenie exekúcie. **VŠZP znížila sumu vymáhanej pohľadávky v časti dlžného poistného, ale ponechala na vymáhanie pohľadávku vo výške 10,00 Eur predstavujúcu poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov.**

△ OHÝBANIE PRÁVA Č. 1 — Istina = 0, ale akcesorický poplatok 10 € za vydanie titulu na neexistujúci dlh sa vymáha ďalej. Accessorium sequitur principale: poistenie zaniklo ex lege k 31.08.2016 (čl. 11 nariadenia (ES) 883/2004 — zásada jedného uplatniteľného práva; list to sám priznáva slovami „poistenie Vám vzniklo v Nemecku od 31.08.2016“). Ak pohľadávka nikdy nevznikla, nemôže prežiť ani jej príslušenstvo.

Vydanie VN bolo dôsledkom nesplnenia si, v zákonom stanovenej lehote, oznamovacej povinnosti z Vašej strany, ustanovenej v § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 580/2004 Z. z.“). Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (§ 5 ods. 2 a 3). Dôvodom bola skutočnosť, že Vám poistenie vzniklo v Nemecku od 31.08.2016. Oznamovaciu povinnosť ste si splnili až dodatočne, a to podaním návrhu na zastavenie exekúcie spis zn. 156Ex 171/25, dňa 31.05.2025.

△ OBRÁTENIE VINY — Porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 23 ods. 1 písm. c) zák. 580/2004 Z. z. je sankcionovateľné samostatne (pokutou), ale nekonštituuje poistný vzťah, ktorý podľa priamo aplikovateľného práva EÚ neexistoval. Koordinačné nariadenie 883/2004 má aplikačnú prednosť pred vnútroštátnym zákonom; VŠZP mala zánik evidovať z úradnej moci, nie produkovať výkazy nedoplatkov.

Keďže na návrh VŠZP bola vedená exekúcia, pri jej zastavení na návrh VŠZP, by trovy exekúcie znášala VŠZP. Nakoľko exekúcia bola dôsledkom vydaného VN, neuhradením predpísanej pohľadávky z Vašej strany, VŠZP vyhodnotila postup v rámci exekúcie ako oprávneného tak, že znížila vymáhaný nárok iba o dlžné poistné a nie o poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov.

△ OHÝBANIE PRÁVA Č. 2 — NAJSILNEJŠIA PASÁŽ: úrad čierna na bielom priznáva ekonomickú motiváciu — 10 € titul sa udržiava účelovo, aby trovy exekúcie nepadli na VŠZP, ale na poistenca. Dozorný orgán neopisuje zákonný dôvod, ale posväcuje prenos trov: zneužitie exekučného konania v rozpore s jeho účelom, dobrými mravmi a princípom proporcionality (exekúcia pre 10 € s trovami násobne vyššími).

Zákon č. 580/2004 Z. z. ukladá subjektom verejného zdravotného poistenia (zdravotná poisťovňa, poisťenci, platitelia poistného, štát) práva, ale aj povinnosti. V dôsledku nesplnenia povinností zo

strany subjektov verejného zdravotného poistenia môže prísť k situáciám, ktoré majú za následok napr. nesprávnu evidenciu poistencov v registri zdravotnej poisťovne, neoprávnené uhrádzanie paušálnych platieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo vymáhanie nedoplatkov na poistnom. Vo Vašom prípade, ste si nespĺnili oznamovaciu povinnosť ustanovenú v § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z., pričom zdravotnej poisťovni skutočnosť, ktorá mala byť Vami oznámená, jej nebola známa od iného relevantného subjektu.

Zároveň poukazujeme na článok 76, body 4 a 5 NARIADENIE (ES) EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia:

4. *Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, majú povinnosť vzájomného informovania a spolupráce, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie tohto nariadenia. Inštitúcie v súlade s princípmi dobrej administratívy odpovedajú na všetky otázky v rámci primeranej doby a v tejto súvislosti poskytujú daným osobám všetky informácie potrebné na uplatňovanie práv, ktoré im udeľuje toto nariadenie. Dané osoby musia čo najskôr informovať inštitúcie príslušného členského štátu a členského štátu bydliska o všetkých zmenách v ich osobnej alebo rodinnej situácii, ktoré ovplyvňujú ich nárok na dávky podľa tohto nariadenia.*

5. *Nerešpektovanie povinnosti informovať, podľa tretieho pododseku odseku 4, môže viesť k uplatňovaniu pomerných opatrení v súlade s vnútroštátnym právom. Tieto opatrenia však musia byť rovnocenné opatreniam uplatniteľným na podobné situácie podľa domáceho práva a **nesmú oprávneným osobám znemožňovať, ani neprimerane prakticky sťažovať uplatňovanie práv, ktoré im udeľuje toto nariadenie.***

⚠ ÚRAD SA CITUJE DO VLASTNEJ PORÁŽKY — posledná veta čl. 76 ods. 5 nariadenia 883/2004 zakazuje presne to, čo úrad posväcuje: udržiavanie exekučného titulu na 10 € akcesorický poplatok z neexistujúceho dlhu (+ trovy) je neprimerané opatrenie, ktoré prakticky sťažuje uplatňovanie práv z nariadenia.

Z uvedeného článku (bod 4) taktiež vyplýva povinnosť poistenca plniť si povinnosť voči zdravotnej poisťovni o všetkých zmenách v osobnej alebo rodinnej situácii, ktoré ovplyvňujú nárok na dávky podľa uvedeného nariadenia.

Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia (EESSI) je elektronický systém pre výmenu informácií v oblasti sociálneho zabezpečenia migrujúcich pracovníkov. Jeho hlavným cieľom je pomáhať inštitúciám sociálneho zabezpečenia (ako napríklad Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne či úrady práce) rýchlejšie a bezpečnejšie si vymieňať informácie potrebné na overovanie nárokov na sociálne dávky a iné benefity v rámci celej EÚ. **Preto Vaše tvrdenie o porušení povinnosti zistiť skutočný stav veci prostredníctvom systému EESSI nemá oporu v zákone č. 580/2004 Z. z.**

⚠ ASYMETRIA ČL. 76 ODS. 4 — prvý pododsek ukladá povinnosť vzájomného informovania a spolupráce aj INŠTITÚCIÁM: VŠZP si mohla a mala stav overiť cez systém EESSI (vykonávacie nariadenie (ES) 987/2009). Priamo aplikovateľné nariadenie EÚ nemožno odbiť vetou, že „nemá oporu v zákone č. 580/2004 Z. z.“ — vnútroštátny zákon nariadeniu neodporuje, podlieha mu.

Z uvedených skutočností vyplýva, že svojím nekonaním, t. j. nespĺnením si oznamovacej povinnosti v zmysle § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. a podľa článku 76 bod 4 NARIADENIA (ES) 883/2004, ste umožnili zdravotnej poisťovni vydať VN, a neuhradením predpísaného poistného, aj iniciovať exekučné konanie voči Vašej osobe. Úrad má zato, že konaním VŠZP nebol porušený zákon č. 580/2004 Z. z., resp. zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“). **Týmto považujeme Váš podnet za neopodstatnený a úrad nepovažuje za potrebné vykonať dohľad v zdravotnej poisťovni v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z.**

S pozdravom

JUDr. Marek Hroščo
riaditeľ odboru

⚠ NEMO IUDEX IN CAUSA SUA — list vybavil (kolónka „Vybavuje“) aj podpísal ten istý JUDr. Marek Hroščo, riaditeľ odboru dohľadu. Námetka navrhovateľa z 29.06.2026 proti tomuto vybaveniu tak smeruje k osobe, ktorá rozhodovala vo vlastnej veci — o opravnom prostriedku nesmie rozhodovať autor napadnutého vybavenia.

ANNOTATED TRANSLATION WITH ANALYTICAL NOTES — FIA FOX

HCSA (ÚDZS) notice of 29 June 2026 (12479/2026/911) · yellow = contested passages · red = bending of the law

SK

EN

DE

HR

PL

ES

IT

FR

SV

Health Insurance Supervision Department

Želova 2
829 24 Bratislava 25
Slovak Republic

Dear Mr
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen
Germany

Your ref./date	Our ref.	Handled by	Date
	12479/2026/911 · 43831/2026 · PO 1328/2026	JUDr. Hroščo	29.06.2026

Re

Petition for supervision seeking annulment of the statement of arrears — notice

On 08.06.2026, the Health Care Surveillance Authority, Health Insurance Supervision Department (the “Authority”), received and registered under record No. 41074/2026 your petition requesting the Authority to carry out supervision aimed at annulment of Statement of Arrears No. 2427017713 issued by Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (“VŠZP”).

The reason for your petition is that VŠZP did not annul Statement of Arrears No. 2427017713 of 30.01.2024 (the “SoA”), which served as an enforcement title in enforcement proceedings, after you belatedly fulfilled your notification duty by filing a motion to discontinue the enforcement. **VŠZP reduced the enforced claim in the part concerning the insurance arrears, but kept under enforcement a claim of EUR 10.00 representing the fee for issuing the statement of arrears.**

△ BENDING OF THE LAW No. 1 — Principal = 0, yet the accessory EUR 10 fee for issuing a title over a non-existent debt continues to be enforced. Accessorium sequitur principale: the insurance terminated ex lege as of 31.08.2016 (Art. 11 of Regulation (EC) 883/2004 — single applicable legislation; the letter itself admits this: “your insurance arose in Germany as of 31.08.2016”). If the claim never arose, its accessories cannot survive it.

The issuance of the SoA resulted from your failure to fulfil, within the statutory time limit, the notification duty laid down in **Section 23(1)(c) of Act No. 580/2004 Coll. on health insurance**, as amended (“Act No. 580/2004”). An insured person must notify the competent health insurer, within eight days at the latest, of facts decisive for the termination of public health insurance (Section 5(2) and (3)). The reason was that your insurance arose in Germany as of 31.08.2016. You fulfilled the notification duty only belatedly, by filing the motion to discontinue enforcement, file No. 156Ex 171/25, on 31.05.2025.

△ REVERSAL OF BLAME — A breach of the notification duty under Section 23(1)(c) of Act 580/2004 is separately sanctionable (by a fine), but it does not constitute an insurance relationship that, under directly applicable EU law, never existed. Coordination Regulation 883/2004 takes primacy over national law; VŠZP should have recorded the termination ex officio instead of producing statements of arrears.

Since the enforcement was conducted upon VŠZP’s motion, if it were discontinued upon VŠZP’s motion, the costs of enforcement would be borne by VŠZP. As the enforcement was the consequence of the issued SoA and of your non-payment of the prescribed claim, VŠZP assessed its course of action within the enforcement as justified in such a way that it reduced the enforced claim only by the insurance arrears and not by the fee for issuing the statement of arrears.

△ BENDING OF THE LAW No. 2 — STRONGEST PASSAGE: the Authority admits, in black and white, the economic motive — the EUR 10 title is maintained deliberately so that the costs of enforcement fall on the insured person rather than on VŠZP. The supervisory body does not describe a legal ground; it blesses a cost transfer: abuse of enforcement proceedings contrary to their purpose, good morals and proportionality (enforcement over EUR 10 with costs many times higher).

Act No. 580/2004 imposes rights but also duties on the subjects of public health insurance (health insurer, insured persons, premium payers, the State). Failure of those subjects to fulfil their duties may lead to situations resulting in, e.g., incorrect registration of insured persons, unjustified flat payments to health care providers, or recovery of premium arrears. In your case, you failed to fulfil the notification duty under Section 23(1)(c) of Act No. 580/2004, and the fact you were required to notify was not known to the health insurer from any other relevant source.

At the same time, we refer to Article 76(4) and (5) of REGULATION (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems:

4. The institutions and persons covered by this Regulation shall have a duty of mutual information and cooperation to ensure the correct implementation of this Regulation. The institutions, in accordance with the principle of good administration, shall respond to all queries within a reasonable period of time and shall in this connection provide the persons concerned with any information required for exercising the rights conferred on them by this Regulation. The persons concerned must inform the institutions of the competent Member State and of the Member State of residence as soon as possible of any change in their personal or family situation which affects their right to benefits under this Regulation.

*5. Failure to respect the obligation of information referred to in the third subparagraph of paragraph 4 may result in the application of proportionate measures in accordance with national law. Nevertheless, these measures shall be equivalent to those applicable to similar situations under domestic law and **shall not make it impossible or excessively difficult in practice for claimants to exercise the rights conferred on them by this Regulation.***

⚠ THE AUTHORITY QUOTES ITSELF INTO DEFEAT — the final sentence of Art. 76(5) of Regulation 883/2004 prohibits exactly what the Authority sanctions: maintaining an enforcement title over an accessory EUR 10 fee from a non-existent debt (+ costs) is a disproportionate measure making the exercise of rights under the Regulation excessively difficult in practice.

It also follows from paragraph 4 of the cited Article that the insured person must fulfil his duty towards the health insurer regarding all changes in his personal or family situation affecting entitlement to benefits under the Regulation.

The Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) is an electronic system for exchanging social security information concerning migrant workers. Its main purpose is to help social security institutions (such as the Social Insurance Agency, health insurers or labour offices) exchange, faster and more securely, the information needed to verify entitlements to social benefits across the EU.

Therefore, your claim of a breach of the duty to establish the true state of affairs through the EESSI system has no basis in Act No. 580/2004.

⚠ ASYMMETRY OF ART. 76(4) — the first subparagraph imposes the duty of mutual information and cooperation also on the INSTITUTIONS: VŠZP could and should have verified the situation via EESSI (Implementing Regulation (EC) 987/2009). A directly applicable EU regulation cannot be dismissed by stating it “has no basis in Act No. 580/2004” — national law is subordinate to the Regulation, not the other way round.

It follows from the above that by your inaction, i.e. by failing to fulfil the notification duty under Section 23(1)(c) of Act No. 580/2004 and under Article 76(4) of Regulation (EC) No 883/2004, you enabled the health insurer to issue the SoA and, by not paying the prescribed premium, also to initiate enforcement proceedings against you. The Authority holds that VŠZP’s conduct did not violate Act No. 580/2004 or Act No. 581/2004 Coll. on health insurers and supervision of health care (“Act No. 581/2004”). **We hereby consider your petition unfounded, and the Authority does not consider it necessary to carry out supervision at the health insurer under Act No. 581/2004.**

Yours sincerely,

JUDr. Marek Hroško
Director of Department

⚠ NEMO IUDEx IN CAUSA SUA — the letter was handled (field “Handled by”) and signed by the same JUDr. Marek Hroššo, Director of the Supervision Department. The applicant’s objection of 29.06.2026 against this handling is thus directed at the very person who decided his own case — the author of the contested handling must not decide on the remedy against it.

phone: +421-2-208 56 232 · e-mail: marek.hrosso@udz-sk.sk · unit: Health Insurance Supervision Department

ANNOTIERTE ÜBERSETZUNG MIT ANALYTISCHEN ANMERKUNGEN — FIA FOX

Mitteilung der Aufsichtsbehörde ÚDZS vom 29.06.2026 (12479/2026/911) · gelb = angegriffene Passagen · rot = Rechtsbeugung

SK	EN	DE	HR	PL	ES	IT	FR	SV
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Abteilung Aufsicht über die Krankenversicherung

Želova 2
829 24 Bratislava 25
Slowakische Republik

Sehr geehrter Herr
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen
Deutschland

Ihr Zeichen/vom	Unser Zeichen	Bearbeiter	Datum
	12479/2026/911 · 43831/2026 · PO 1328/2026	JUDr. Hroščo	29.06.2026

Betreff

Antrag auf Aufsichtsmaßnahme zur Aufhebung des Rückstandsverzeichnisses — Mitteilung

Der Behörde für die Aufsicht über die Gesundheitsversorgung, Abteilung Aufsicht über die Krankenversicherung (nachfolgend „Behörde“), ging am 08.06.2026 Ihr Antrag zu und wurde unter der Aktennummer 41074/2026 registriert, mit dem Sie die Behörde um eine Aufsichtsmaßnahme zur Aufhebung des Rückstandsverzeichnisses Nr. 2427017713 bei der Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (nachfolgend „VŠZP“) ersuchten.

Grund Ihres Antrags ist der Umstand, dass die VŠZP das Rückstandsverzeichnis Nr. 2427017713 vom 30.01.2024 (nachfolgend „RV“), das als Vollstreckungstitel Gegenstand eines Vollstreckungsverfahrens war, nicht aufgehoben hat, nachdem Sie Ihre Meldepflicht nachträglich durch Einreichung eines Antrags auf Einstellung der Vollstreckung erfüllt hatten. **Die VŠZP reduzierte die beigetriebene Forderung im Teil der Beitragsrückstände, beließ jedoch eine Forderung in Höhe von 10,00 EUR in der Vollstreckung, die die Gebühr für die Ausstellung des Rückstandsverzeichnisses darstellt.**

⚠ RECHTSBEUGUNG Nr. 1 — Hauptforderung = 0, doch die akzessorische Gebühr von 10 € für die Ausstellung eines Titels über eine nicht existente Schuld wird weiter vollstreckt. Accessorium sequitur principale: die Versicherung erlosch ex lege zum 31.08.2016 (Art. 11 VO (EG) 883/2004 — Grundsatz der einheitlich anwendbaren Rechtsordnung; das Schreiben räumt dies selbst ein: „Ihre Versicherung ist ab 31.08.2016 in Deutschland entstanden“). Ist die Forderung nie entstanden, kann auch ihr Zubehör nicht fortbestehen.

Die Ausstellung des RV war Folge der nicht fristgerechten Erfüllung Ihrer Meldepflicht nach **§ 23 Abs. 1 Buchst. c) des Gesetzes Nr. 580/2004 Slg. über die Krankenversicherung** in der geltenden Fassung (nachfolgend „Gesetz Nr. 580/2004“). Der Versicherte ist verpflichtet, der zuständigen Krankenkasse spätestens binnen acht Tagen die für das Erlöschen der öffentlichen Krankenversicherung maßgeblichen Tatsachen mitzuteilen (§ 5 Abs. 2 und 3). Grund war der Umstand, dass Ihre Versicherung ab dem 31.08.2016 in Deutschland entstanden ist. Die Meldepflicht erfüllten Sie erst nachträglich, und zwar durch Einreichung des Antrags auf Einstellung der Vollstreckung, Az. 156Ex 171/25, am 31.05.2025.

⚠ SCHULDUMKEHR — Die Verletzung der Meldepflicht nach § 23 Abs. 1 Buchst. c) Gesetz 580/2004 ist gesondert sanktionierbar (Geldbuße), begründet aber kein Versicherungsverhältnis, das nach unmittelbar anwendbarem EU-Recht nie bestand. Die Koordinierungsverordnung 883/2004 hat Anwendungsvorrang vor nationalem Recht; die VŠZP hätte das Erlöschen von Amts wegen erfassen müssen, statt Rückstandsverzeichnisse zu produzieren.

Da die Vollstreckung auf Antrag der VŠZP geführt wurde, würden bei ihrer Einstellung auf Antrag der VŠZP die Vollstreckungskosten von der VŠZP getragen. Da die Vollstreckung Folge des ausgestellten RV und der Nichtzahlung der vorgeschriebenen Forderung Ihrerseits war, bewertete die VŠZP ihr Vorgehen im Rahmen der Vollstreckung als

berechtigt in der Weise, dass sie die beigetriebene Forderung nur um die Beitragsrückstände, nicht aber um die Gebühr für die Ausstellung des Rückstandsverzeichnisses reduzierte.

△ RECHTSBEUGUNG Nr. 2 — STÄRKSTE PASSAGE: Die Behörde räumt schwarz auf weiß das wirtschaftliche Motiv ein — der 10-€-Titel wird gezielt aufrechterhalten, damit die Vollstreckungskosten nicht die VŠZP, sondern den Versicherten treffen. Die Aufsichtsbehörde beschreibt keinen Rechtsgrund, sondern segnet eine Kostenverlagerung ab: Missbrauch des Vollstreckungsverfahrens entgegen seinem Zweck, den guten Sitten und der Verhältnismäßigkeit (Vollstreckung über 10 € bei um ein Vielfaches höheren Kosten).

Das Gesetz Nr. 580/2004 legt den Subjekten der öffentlichen Krankenversicherung (Krankenkasse, Versicherte, Beitragszahler, Staat) Rechte, aber auch Pflichten auf. Infolge der Nichterfüllung von Pflichten kann es zu Situationen kommen, die z. B. eine fehlerhafte Registrierung der Versicherten, unberechtigte Pauschalzahlungen an Leistungserbringer oder die Beitreibung von Beitragsrückständen zur Folge haben. In Ihrem Fall haben Sie die Meldepflicht nach § 23 Abs. 1 Buchst. c) des Gesetzes Nr. 580/2004 nicht erfüllt, wobei der Krankenkasse der von Ihnen zu meldende Umstand von keiner anderen relevanten Stelle bekannt war.

Zugleich verweisen wir auf Artikel 76 Absätze 4 und 5 der VERORDNUNG (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit:

4. Die Träger und Personen, die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, sind zur gegenseitigen Information und Zusammenarbeit verpflichtet, um die ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung zu gewährleisten. Die Träger beantworten gemäß dem Grundsatz der guten Verwaltungspraxis alle Anfragen binnen einer angemessenen Frist und übermitteln den betroffenen Personen alle Informationen, die erforderlich sind, damit diese die ihnen durch diese Verordnung eingeräumten Rechte ausüben können. Die betroffenen Personen müssen die Träger des zuständigen Mitgliedstaats und des Wohnmitgliedstaats so bald wie möglich über jede Änderung ihrer persönlichen oder familiären Situation unterrichten, die sich auf ihre Leistungsansprüche nach dieser Verordnung auswirkt.

*5. Die Verletzung der Informationspflicht nach Absatz 4 Unterabsatz 3 kann angemessene Maßnahmen nach dem nationalen Recht nach sich ziehen. Diese Maßnahmen müssen jedoch denen entsprechen, die für vergleichbare Situationen des innerstaatlichen Rechts gelten, und **dürfen die Ausübung der den Betroffenen durch diese Verordnung eingeräumten Rechte nicht unmöglich machen oder übermäßig erschweren.***

△ DIE BEHÖRDE ZITIERT SICH IN DIE EIGENE NIEDERLAGE — der letzte Satz des Art. 76 Abs. 5 VO 883/2004 verbietet genau das, was die Behörde absegnet: die Aufrechterhaltung eines Vollstreckungstitels über eine akzessorische 10-€-Gebühr aus einer nicht existenten Schuld (+ Kosten) ist eine unverhältnismäßige Maßnahme, die die Ausübung der Verordnungsrechte übermäßig erschwert.

Aus dem zitierten Artikel (Absatz 4) folgt ebenfalls die Pflicht des Versicherten, gegenüber der Krankenkasse alle Änderungen seiner persönlichen oder familiären Situation zu melden, die den Leistungsanspruch nach der genannten Verordnung berühren.

Der elektronische Austausch von Informationen der sozialen Sicherheit (EESSI) ist ein elektronisches System für den Informationsaustausch im Bereich der sozialen Sicherheit von Wanderarbeitnehmern. Sein Hauptziel ist es, den Trägern der sozialen Sicherheit (etwa Sozialversicherungsanstalt, Krankenkassen oder Arbeitsämter) einen schnelleren und sichereren Austausch der Informationen zu ermöglichen, die zur Prüfung von Ansprüchen auf Sozialleistungen in der gesamten EU erforderlich sind. **Ihre Behauptung einer Verletzung der Pflicht, den wahren Sachverhalt über das EESSI-System zu ermitteln, findet daher im Gesetz Nr. 580/2004 keine Stütze.**

△ ASYMMETRIE DES ART. 76 ABS. 4 — der erste Unterabsatz verpflichtet zur gegenseitigen Information und Zusammenarbeit auch die TRÄGER: die VŠZP konnte und musste den Sachverhalt über EESSI prüfen (Durchführungsverordnung (EG) 987/2009). Eine unmittelbar anwendbare EU-Verordnung lässt sich nicht mit dem Satz abtun, sie „finde im Gesetz Nr. 580/2004 keine Stütze“ — das nationale Gesetz ist der Verordnung untergeordnet, nicht umgekehrt.

Aus dem Vorstehenden folgt, dass Sie durch Ihr Unterlassen, d. h. die Nichterfüllung der Meldepflicht nach § 23 Abs. 1 Buchst. c) des Gesetzes Nr. 580/2004 und nach Artikel 76 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, der Krankenkasse die Ausstellung des RV ermöglicht haben und durch die

Nichtzahlung des vorgeschriebenen Beitrags auch die Einleitung eines Vollstreckungsverfahrens gegen Ihre Person. Die Behörde ist der Auffassung, dass das Verhalten der VŠZP weder das Gesetz Nr. 580/2004 noch das Gesetz Nr. 581/2004 Slg. über die Krankenkassen und die Aufsicht über die Gesundheitsversorgung (nachfolgend „Gesetz Nr. 581/2004“) verletzt hat. **Hiermit betrachten wir Ihren Antrag als unbegründet, und die Behörde hält es nicht für erforderlich, eine Aufsichtsmaßnahme bei der Krankenkasse im Sinne des Gesetzes Nr. 581/2004 durchzuführen.**

Mit freundlichen Grüßen

JUDr. Marek Hroščo
Abteilungsleiter

⚠ NEMO IUDEX IN CAUSA SUA — das Schreiben wurde von demselben JUDr. Marek Hroščo, Leiter der Aufsichtsabteilung, bearbeitet (Feld „Bearbeiter“) und unterzeichnet. Der Widerspruch des Antragstellers vom 29.06.2026 gegen diese Erledigung richtet sich somit an die Person, die in eigener Sache entschieden hat — über den Rechtsbehelf darf nicht der Urheber der angegriffenen Erledigung entscheiden.

Telefon: +421-2-208 56 232 · E-Mail: marek.hrosso@udzs-sk.sk · Referat: Abteilung Aufsicht über die Krankenversicherung

ANOTIRANI PRIJEVOD S ANALITIČKIM NAPOMENAMA — FIA FOX

Obavijest nadzornog tijela ÚDZS od 29.06.2026 (12479/2026/911) · žuto = osporavani odlomci · crveno = izvrtnje prava

SK

EN

DE

HR

PL

ES

IT

FR

SV

Odjel nadzora nad zdravstvenim osiguranjem

Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Slovačka Republika

Poštovani gospodine
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen
Njemačka

Vaš broj/od

Naš broj

Obrađuje

Datum

12479/2026/911 · 43831/2026 · PO
1328/2026

JUDr. Hroščo

29.06.2026

Predmet

Poticač za provedbu nadzora radi ukidanja iskaza dugovanja — obavijest

Tijelu za nadzor nad zdravstvenom skrbi, Odjelu nadzora nad zdravstvenim osiguranjem (dalje: „Tijelo“), dana 08.06.2026. dostavljen je i pod brojem zapisa 41074/2026 evidentiran Vaš poticač kojim ste od Tijela zatražili provedbu nadzora radi ukidanja Iskaza dugovanja br. 2427017713 u društvu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (dalje: „VŠZP“).

Razlog Vašeg poticaja jest činjenica da VŠZP nije ukinula Iskaz dugovanja br. 2427017713 od 30.01.2024. (dalje: „ID“), koji je kao ovršna isprava bio predmet ovršnog postupka, nakon što ste naknadno ispunili obvezu obavješćivanja podnošenjem prijedloga za obustavu ovrhe. **VŠZP je smanjila iznos tražbine u dijelu dugovanih doprinosa, ali je u ovrsi zadržala tražbinu u iznosu od 10,00 EUR koja predstavlja pristojbu za izdavanje iskaza dugovanja.**

△ IZVRTANJE PRAVA br. 1 — Glavnica = 0, ali akcesorna pristojba od 10 € za izdavanje isprave o nepostojećem dugu i dalje se naplaćuje. Accessorium sequitur principale: osiguranje je prestalo ex lege 31.08.2016. (čl. 11. Uredbe (EZ) 883/2004 — načelo jednog mjerodavnog zakonodavstva; dopis to sam priznaje riječima „osiguranje Vam je nastalo u Njemačkoj od 31.08.2016.“). Ako tražbina nikada nije nastala, ne može preživjeti ni njezin pripadak.

Izdavanje ID-a bilo je posljedica neispunjenja, u zakonom određenom roku, Vaše obveze obavješćivanja utvrđene u **§ 23. st. 1. t. c) Zakona br. 580/2004 Zb. o zdravstvenom osiguranju**, s izmjenama (dalje: „Zakon br. 580/2004“). Osiguranik je dužan nadležnom zdravstvenom osiguravatelju najkasnije u roku od osam dana prijaviti činjenice odlučne za prestanak javnog zdravstvenog osiguranja (§ 5. st. 2. i 3.). Razlog je bila činjenica da Vam je osiguranje nastalo u Njemačkoj od 31.08.2016. Obvezu obavješćivanja ispunili ste tek naknadno, podnošenjem prijedloga za obustavu ovrhe, spis br. 156Ex 171/25, dana 31.05.2025.

△ PREBACIVANJE KRIVNJE — Povreda obveze obavješćivanja iz § 23. st. 1. t. c) Zakona 580/2004 zasebno je kažnjiva (novčanom kaznom), ali ne konstituira osiguranički odnos koji prema izravno primjenjivom pravu EU-a nije postojao. Koordinacijska uredba 883/2004 ima prednost primjene pred nacionalnim zakonom; VŠZP je prestanak trebala evidentirati po službenoj dužnosti, a ne proizvoditi iskaze dugovanja.

Budući da je ovrha vođena na prijedlog VŠZP-a, pri njezinoj obustavi na prijedlog VŠZP-a troškove ovrhe snosio bi VŠZP. Kako je ovrha bila posljedica izdanog ID-a i Vašeg neplaćanja propisane tražbine, VŠZP je svoj postupak u okviru ovrhe ocijenila opravdanim tako da je ovršenu tražbinu smanjila samo za dugovane doprinose, a ne i za pristojbu za izdavanje iskaza dugovanja.

△ IZVRTANJE PRAVA br. 2 — NAJJAČI ODLOMAK: tijelo crno na bijelo priznaje ekonomski motiv — isprava na 10 € namjerno se održava kako troškovi ovrhe ne bi pali na VŠZP, nego na osiguranika. Nadzorno tijelo ne opisuje pravni temelj, nego blagoslivlja prijenos troškova: zlouporaba ovršnog postupka protivno njegovoj svrsi, dobrim običajima i razmjernosti (ovrha za 10 € s višestruko većim troškovima).

Zakon br. 580/2004 subjektima javnog zdravstvenog osiguranja (zdravstveni osiguravatelj, osiguranici, obveznici plaćanja doprinosa, država) nameće prava, ali i obveze. Zbog neispunjenja

obveza može doći do situacija koje za posljedicu imaju npr. pogrešnu evidenciju osiguranika, neopravdano plaćanje paušalnih iznosa pružateljima zdravstvene skrbi ili naplatu dugovanja doprinosa. U Vašem slučaju niste ispunili obvezu obavješćivanja iz § 23. st. 1. t. c) Zakona br. 580/2004, pri čemu zdravstvenom osiguravatelju činjenica koju ste bili dužni prijaviti nije bila poznata od drugog relevantnog subjekta.

Ujedno upućujemo na članak 76. stavke 4. i 5. UREDBE (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti:

4. Ustanove i osobe na koje se ova Uredba odnosi imaju obvezu uzajamnog obavješćivanja i suradnje kako bi se osigurala pravilna provedba ove Uredbe. Ustanove, u skladu s načelom dobre uprave, odgovaraju na sve upite u razumnom roku i s tim u vezi dotičnim osobama pružaju sve informacije potrebne za ostvarivanje prava koja im dodjeljuje ova Uredba. Dotične osobe moraju što je prije moguće obavijestiti ustanove nadležne države članice i države članice boravišta o svim promjenama svoje osobne ili obiteljske situacije koje utječu na njihovo pravo na davanja prema ovoj Uredbi.

*5. Nepoštivanje obveze obavješćivanja iz trećeg podstavka stavka 4. može dovesti do primjene razmjernih mjera u skladu s nacionalnim pravom. Te mjere ipak moraju biti istovjetne mjerama koje se primjenjuju na slične situacije prema domaćem pravu i **ne smiju ovlaštenim osobama onemogućiti niti pretjerano praktično otežati ostvarivanje prava koja im dodjeljuje ova Uredba.***

⚠ TIJELO SE CITIRA U VLASTITI PORAZ — posljednja rečenica čl. 76. st. 5. Uredbe 883/2004 zabranjuje upravo ono što tijelo posvećuje: održavanje ovršne isprave za akcesornu pristojbu od 10 € iz nepostojećeg duga (+ troškovi) nerazmjerna je mjera koja pretjerano otežava ostvarivanje prava iz Uredbe.

Iz navedenog članka (stavak 4.) također proizlazi obveza osiguranika da prema zdravstvenom osiguravatelju ispunjava obvezu prijave svih promjena osobne ili obiteljske situacije koje utječu na pravo na davanja prema navedenoj Uredbi.

Elektronička razmjena informacija socijalne sigurnosti (EESSI) elektronički je sustav za razmjenu informacija u području socijalne sigurnosti radnika migranata. Njegov je glavni cilj pomoći ustanovama socijalne sigurnosti (poput zavoda za socijalno osiguranje, zdravstvenih osiguravatelja ili ureda za rad) da brže i sigurnije razmjenjuju informacije potrebne za provjeru prava na socijalna davanja i druge pogodnosti u cijeloj EU. **Stoga Vaša tvrdnja o povredi obveze utvrđivanja stvarnog stanja stvari putem sustava EESSI nema uporište u Zakonu br. 580/2004.**

⚠ ASIMetrija ČL. 76. ST. 4. — prvi podstavak obvezu uzajamnog obavješćivanja i suradnje nameće i USTANOVAMA: VŠZP je stanje mogla i trebala provjeriti putem sustava EESSI (Provedbena uredba (EZ) 987/2009). Izravno primjenjiva uredba EU-a ne može se odbiti rečenicom da „nema uporište u Zakonu br. 580/2004“ — nacionalni zakon podređen je Uredbi, a ne obrnuto.

Iz navedenih činjenica proizlazi da ste svojim nečinjenjem, tj. neispunjenjem obveze obavješćivanja u smislu § 23. st. 1. t. c) Zakona br. 580/2004 i prema članku 76. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 883/2004, omogućili zdravstvenom osiguravatelju izdavanje ID-a, a neplaćanjem propisanog doprinosa i pokretanje ovršnog postupka protiv Vas. Tijelo smatra da postupanjem VŠZP-a nije povrijeđen Zakon br. 580/2004, odnosno Zakon br. 581/2004 Zb. o zdravstvenim osiguravateljima i nadzoru nad zdravstvenom skrbi (dalje: „Zakon br. 581/2004“). **Ovime Vaš poticaj smatramo neosnovanim i Tijelo ne smatra potrebnim provesti nadzor u zdravstvenom osiguravatelju u smislu Zakona br. 581/2004.**

S poštovanjem

JUDr. Marek Hroščo
ravnatelj odjela

⚠ NEMO IUDEX IN CAUSA SUA — dopis je obradio (rubrika „Obraduje“) i potpisao isti JUDr. Marek Hroščo, ravnatelj odjela nadzora. Prigovor podnositelja od 29.06.2026. protiv ovog rješavanja usmjeren je dakle na osobu koja je odlučivala u vlastitoj stvari — o pravnom lijeku ne smije odlučivati autor pobijanog rješavanja.

TŁUMACZENIE Z ADNOTACJAMI I UWAGAMI ANALITYCZNYMI — FIA FOX

Zawiadomienie organu nadzoru ÚDZS z 29.06.2026 (12479/2026/911) · żółte = kwestionowane fragmenty ·
czerwone = naganie prawa

SK	EN	DE	HR	PL	ES	IT	FR	SV
Wydział nadzoru nad ubezpieczeniem zdrowotnym Žellova 2 829 24 Bratislava 25 Republika Słowacka				Szanowny Pan Peter Ferenc Rammelkam 2 84036 Kumhausen Niemcy				
Wasz znak/z dnia	Nasz znak	Prowadzi		Data				
	12479/2026/911 · 43831/2026 · PO 1328/2026	JUDr. Hroščo		29.06.2026				

Dotyczy

Wniosek o przeprowadzenie nadzoru w celu uchylenia wykazu zaległości — zawiadomienie

Do Urzędu Nadzoru nad Opieką Zdrowotną, Wydziału nadzoru nad ubezpieczeniem zdrowotnym (dalej: „Urząd”), w dniu 08.06.2026 wpłynął i został zarejestrowany pod numerem 41074/2026 Pański wniosek, w którym zwrócił się Pan do Urzędu o przeprowadzenie nadzoru w celu uchylenia Wykazu zaległości nr 2427017713 w spółce Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (dalej: „VŠZP”).

Powodem Pańskiego wniosku jest fakt, że VŠZP nie uchyliła Wykazu zaległości nr 2427017713 z dnia 30.01.2024 (dalej: „WZ”), który jako tytuł egzekucyjny był przedmiotem postępowania egzekucyjnego, po tym jak dopełnił Pan następczo obowiązku informacyjnego, składając wniosek o umorzenie egzekucji. **VŠZP obniżyła kwotę egzekwowanej wierzytelności w części zaległych składek, ale pozostawiła w egzekucji wierzytelność w wysokości 10,00 EUR stanowiącą opłatę za wydanie wykazu zaległości.**

⚠ NAGINANIE PRAWA nr 1 — Należność główna = 0, lecz akcesoryjna opłata 10 € za wydanie tytułu dotyczącego nieistniejącego długu jest nadal egzekwowana. Accessorium sequitur principale: ubezpieczenie wygasło ex lege z dniem 31.08.2016 (art. 11 rozporządzenia (WE) 883/2004 — zasada jednego ustawodawstwa właściwego; pismo samo to przyznaje słowami „Pańskie ubezpieczenie powstało w Niemczech od 31.08.2016”). Skoro wierzytelność nigdy nie powstała, nie może przetrwać także jej przynależność.

Wydanie WZ było następstwem niedopełnienia przez Pana, w ustawowym terminie, obowiązku informacyjnego określonego w **§ 23 ust. 1 lit. c) ustawy nr 580/2004 Dz.U. o ubezpieczeniu zdrowotnym**, z późn. zm. (dalej: „ustawa nr 580/2004”). Ubezpieczony jest obowiązany zgłosić właściwej kasie chorych najpóźniej w ciągu ośmiu dni okoliczności rozstrzygające o ustaniu publicznego ubezpieczenia zdrowotnego (§ 5 ust. 2 i 3). Powodem był fakt, że Pańskie ubezpieczenie powstało w Niemczech od 31.08.2016. Obowiązek informacyjny dopełnił Pan dopiero następczo, składając wniosek o umorzenie egzekucji, sygn. akt 156Ex 171/25, w dniu 31.05.2025.

⚠ ODWRÓCENIE WINY — Naruszenie obowiązku informacyjnego z § 23 ust. 1 lit. c) ustawy 580/2004 podlega odrębnej sankcji (grzywnie), ale nie konstytuuje stosunku ubezpieczenia, który według bezpośrednio stosownego prawa UE nie istniał. Rozporządzenie koordynacyjne 883/2004 ma pierwszeństwo stosowania przed ustawą krajową; VŠZP powinna była odnotować wygaśnięcie z urzędu, a nie produkować wykazy zaległości.

Ponieważ egzekucja była prowadzona na wniosek VŠZP, przy jej umorzeniu na wniosek VŠZP koszty egzekucji poniosłaby VŠZP. Jako że egzekucja była następstwem wydanego WZ i nieuiszczenia przez Pana przypisanej należności, VŠZP oceniła swoje postępowanie w ramach egzekucji jako uzasadnione w ten sposób, że obniżyła egzekwowaną należność jedynie o zaległe składki, a nie o opłatę za wydanie wykazu zaległości.

△ NAGINANIE PRAWA nr 2 — NAJMOCNIEJSZY FRAGMENT: urząd czarno na białym przyznaje motyw ekonomiczny — tytuł na 10 € jest utrzymywany celowo, aby koszty egzekucji nie obciążały VŠZP, lecz ubezpieczonego. Organ nadzoru nie opisuje podstawy prawnej, lecz błogosławi przerzucenie kosztów: nadużycie postępowania egzekucyjnego wbrew jego celowi, dobrym obyczajom i zasadzie proporcjonalności (egzekucja o 10 € przy wielokrotnie wyższych kosztach).

Ustawa nr 580/2004 nakłada na podmioty publicznego ubezpieczenia zdrowotnego (kasa chorych, ubezpieczeni, płatnicy składek, państwo) prawa, ale i obowiązki. Wskutek niedopełnienia obowiązków może dojść do sytuacji skutkujących np. błędną ewidencją ubezpieczonych, nieuprawnionym uiszczaniem płatności ryczałtowych świadczeniodawcom lub dochodzeniem zaległości składkowych. W Pańskim przypadku nie dopełnił Pan obowiązku informacyjnego z § 23 ust. 1 lit. c) ustawy nr 580/2004, przy czym okoliczność podlegająca zgłoszeniu nie była kasie chorych znana od innego właściwego podmiotu.

Jednocześnie wskazujemy na art. 76 ust. 4 i 5 ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

4. Instytucje i osoby objęte niniejszym rozporządzeniem mają obowiązek wzajemnego informowania się i współpracy w celu zapewnienia prawidłowego wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia. Instytucje, zgodnie z zasadą dobrej administracji, odpowiadają na wszystkie zapytania w rozsądnym terminie i w związku z tym udzielają zainteresowanym wszelkich informacji wymaganych do wykonywania praw nadanych im na mocy niniejszego rozporządzenia. Zainteresowani muszą jak najszybciej informować instytucje właściwego państwa członkowskiego i państwa członkowskiego zamieszkania o wszelkich zmianach ich sytuacji osobistej lub rodzinnej, które mają wpływ na ich prawo do świadczeń na mocy niniejszego rozporządzenia.

5. Nieprzestrzeganie obowiązku informowania, o którym mowa w ust. 4 akapit trzeci, może skutkować zastosowaniem proporcjonalnych środków zgodnie z prawem krajowym. Środki te muszą jednak odpowiadać środkom stosowanym w podobnych sytuacjach na podstawie prawa krajowego i **nie mogą uniemożliwiać uprawnionym ani nadmiernie utrudniać im w praktyce wykonywania praw nadanych na mocy niniejszego rozporządzenia.**

△ URZĄD CYTUJE SIĘ KU WŁASNEJ PORAŹCE — ostatnie zdanie art. 76 ust. 5 rozporządzenia 883/2004 zakazuje dokładnie tego, co urząd sankcjonuje: utrzymywanie tytułu egzekucyjnego na akcesoryjną opłatę 10 € z nieistniejącego długu (+ koszty) jest środkiem nieproporcjonalnym, nadmiernie utrudniającym wykonywanie praw z rozporządzenia.

Z przytoczonego artykułu (ust. 4) wynika również obowiązek ubezpieczonego zgłaszania kasie chorych wszelkich zmian sytuacji osobistej lub rodzinnej mających wpływ na prawo do świadczeń na mocy wskazanego rozporządzenia.

Elektroniczna wymiana informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI) to elektroniczny system wymiany informacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących. Jego głównym celem jest pomoc instytucjom zabezpieczenia społecznego (takim jak zakład ubezpieczeń społecznych, kasy chorych czy urzędy pracy) w szybszej i bezpieczniejszej wymianie informacji potrzebnych do weryfikacji uprawnień do świadczeń w całej UE. **Dlatego Pańskie twierdzenie o naruszeniu obowiązku ustalenia rzeczywistego stanu rzeczy za pośrednictwem systemu EESSI nie znajduje oparcia w ustawie nr 580/2004.**

△ ASYMETRIA ART. 76 UST. 4 — akapit pierwszy nakłada obowiązek wzajemnego informowania i współpracy również na INSTYTUCJE: VŠZP mogła i powinna była zweryfikować stan przez system EESSI (rozporządzenie wykonawcze (WE) 987/2009). Bezpośrednio stosownego rozporządzenia UE nie można zbyć zdaniem, że „nie znajduje oparcia w ustawie nr 580/2004” — ustawa krajowa jest podporządkowana rozporządzeniu, nie odwrotnie.

Z powyższych okoliczności wynika, że swoim zaniechaniem, tj. niedopełnieniem obowiązku informacyjnego w rozumieniu § 23 ust. 1 lit. c) ustawy nr 580/2004 oraz zgodnie z art. 76 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, umożliwił Pan kasie chorych wydanie WZ, a nie uiszczając przypisanej składki — także wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Panu. Urząd stoi na stanowisku, że postępowaniem VŠZP nie naruszono ustawy nr 580/2004 ani ustawy nr 581/2004 Dz.U. o kasach chorych i nadzorze nad opieką zdrowotną (dalej: „ustawa nr 581/2004”). **Niniejszym uznajemy Pański wniosek za bezzasadny, a Urząd nie uważa za konieczne przeprowadzenie nadzoru w kasie chorych w rozumieniu ustawy nr 581/2004.**

Z poważaniem

JUDr. Marek Hroščo

dyrektor wydziału

⚠ NEMO IUDEX IN CAUSA SUA — pismo prowadził (rubryka „Prowadzi”) i podpisał ten sam JUDr. Marek Hroščo, dyrektor wydziału nadzoru. Sprzeciw wnioskodawcy z 29.06.2026 wobec tego załatwienia kierowany jest zatem do osoby, która rozstrzygała we własnej sprawie — o środku zaskarżenia nie może decydować autor zaskarżonego załatwienia.

telefon: +421-2-208 56 232 · e-mail: marek.hrosso@udzs-sk.sk · komórka: Wydział nadzoru nad ubezpieczeniem zdrowotnym

TRADUCCIÓN ANOTADA CON NOTAS ANALÍTICAS — FIA FOX

Comunicación de la autoridad de supervisión ÚDZS de 29.06.2026 (12479/2026/911) · amarillo = pasajes impugnados · rojo = distorsión del derecho

SK	EN	DE	HR	PL	ES	IT	FR	SV
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Departamento de supervisión del seguro de enfermedad

Žellova 2
829 24 Bratislava 25
República Eslovaca

Estimado señor
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen
Alemania

Su ref./de fecha	Nuestra ref.	Tramita	Fecha
	12479/2026/911 · 43831/2026 · PO 1328/2026	JUDr. Hroščo	29.06.2026

Asunto

Solicitud de supervisión para la anulación del estado de deudas — comunicación

La Autoridad de Supervisión de la Asistencia Sanitaria, Departamento de supervisión del seguro de enfermedad (en adelante, la «Autoridad»), recibió el 08.06.2026 y registró con el número 41074/2026 su solicitud, mediante la cual pedía a la Autoridad la realización de una supervisión dirigida a la anulación del Estado de deudas n.º 2427017713 en la sociedad Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (en adelante, «VŠZP»).

El motivo de su solicitud es que VŠZP no anuló el Estado de deudas n.º 2427017713 de 30.01.2024 (en adelante, «ED»), que como título ejecutivo fue objeto de un procedimiento de ejecución, después de que usted cumpliera tardíamente su obligación de comunicación mediante la presentación de una solicitud de sobreseimiento de la ejecución. **VŠZP redujo el importe del crédito ejecutado en la parte de las cotizaciones adeudadas, pero mantuvo en ejecución un crédito de 10,00 EUR correspondiente a la tasa por la emisión del estado de deudas.**

⚠ DISTORSIÓN DEL DERECHO n.º 1 — Principal = 0, pero la tasa accesoria de 10 € por la emisión de un título sobre una deuda inexistente sigue ejecutándose. Accessorium sequitur principale: el seguro se extinguió ex lege el 31.08.2016 (art. 11 del Reglamento (CE) 883/2004 — principio de legislación única aplicable; la propia carta lo admite: «su seguro nació en Alemania a partir del 31.08.2016»). Si el crédito nunca nació, tampoco puede sobrevivir su accesorio.

La emisión del ED fue consecuencia del incumplimiento, dentro del plazo legal, de su obligación de comunicación establecida en el **art. 23, apdo. 1, letra c) de la Ley n.º 580/2004 Rec. sobre el seguro de enfermedad**, en su versión vigente (en adelante, «Ley n.º 580/2004»). El asegurado está obligado a comunicar a la aseguradora competente, a más tardar en ocho días, los hechos determinantes para la extinción del seguro público de enfermedad (art. 5, apdos. 2 y 3). El motivo fue que su seguro nació en Alemania a partir del 31.08.2016. Usted cumplió la obligación de comunicación solo tardíamente, mediante la presentación de la solicitud de sobreseimiento de la ejecución, expediente 156Ex 171/25, el 31.05.2025.

⚠ INVERSIÓN DE LA CULPA — El incumplimiento de la obligación de comunicación del art. 23.1.c) de la Ley 580/2004 es sancionable por separado (multa), pero no constituye una relación de seguro que, según el Derecho de la UE directamente aplicable, nunca existió. El Reglamento de coordinación 883/2004 tiene primacía sobre la ley nacional; VŠZP debía registrar la extinción de oficio, no producir estados de deudas.

Dado que la ejecución se tramitó a instancia de VŠZP, en caso de su sobreseimiento a instancia de VŠZP las costas de la ejecución correrían a cargo de VŠZP. Puesto que la ejecución fue consecuencia del ED emitido y del impago por su parte del crédito liquidado, VŠZP valoró su actuación en el marco de la ejecución como justificada, de modo que redujo el crédito ejecutado únicamente en las cotizaciones adeudadas y no en la tasa por la emisión del estado de deudas.

△ DISTORSIÓN DEL DERECHO n.º 2 — PASAJE MÁS FUERTE: la autoridad admite negro sobre blanco el motivo económico — el título de 10 € se mantiene deliberadamente para que las costas de la ejecución no recaigan sobre VŠZP, sino sobre el asegurado. El órgano supervisor no describe un fundamento legal, sino que bendice un traslado de costas: abuso del procedimiento de ejecución contrario a su finalidad, a las buenas costumbres y a la proporcionalidad (ejecución por 10 € con costas varias veces superiores).

La Ley n.º 580/2004 impone a los sujetos del seguro público de enfermedad (aseguradora, asegurados, pagadores de cotizaciones, Estado) derechos, pero también obligaciones. El incumplimiento de dichas obligaciones puede dar lugar a situaciones tales como el registro incorrecto de asegurados, pagos a tanto alzado indebidos a proveedores sanitarios o la reclamación de cotizaciones atrasadas. En su caso, usted incumplió la obligación de comunicación del art. 23, apdo. 1, letra c) de la Ley n.º 580/2004, sin que la aseguradora conociera por otra fuente relevante el hecho que usted debía comunicar.

Asimismo, nos remitimos al artículo 76, apartados 4 y 5, del REGLAMENTO (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social:

4. Las instituciones y las personas cubiertas por el presente Reglamento tienen la obligación de informarse mutuamente y cooperar entre sí para garantizar la buena aplicación del presente Reglamento. Las instituciones, conforme al principio de buena administración, responderán a todas las peticiones en un plazo razonable y comunicarán a las personas interesadas cualquier información necesaria para hacer valer los derechos que les otorga el presente Reglamento. Las personas interesadas deberán informar cuanto antes a las instituciones del Estado miembro competente y del Estado miembro de residencia de cualquier cambio en su situación personal o familiar que afecte a su derecho a las prestaciones establecidas en el presente Reglamento.

*5. El incumplimiento de la obligación de información prevista en el párrafo tercero del apartado 4 podrá dar lugar a la aplicación de medidas proporcionadas de conformidad con el Derecho nacional. No obstante, dichas medidas deberán ser equivalentes a las aplicables a situaciones similares en virtud del Derecho interno y **no deberán imposibilitar ni dificultar excesivamente en la práctica el ejercicio de los derechos que el presente Reglamento confiere a los interesados.***

△ LA AUTORIDAD SE CITA HACIA SU PROPIA DERROTA — la última frase del art. 76.5 del Reglamento 883/2004 prohíbe exactamente lo que la autoridad sanciona: mantener un título ejecutivo por una tasa accesoria de 10 € de una deuda inexistente (+ costas) es una medida desproporcionada que dificulta excesivamente el ejercicio de los derechos del Reglamento.

Del artículo citado (apartado 4) se desprende asimismo la obligación del asegurado de comunicar a la aseguradora todos los cambios de su situación personal o familiar que afecten al derecho a las prestaciones conforme al citado Reglamento.

El Intercambio Electrónico de Información sobre Seguridad Social (EESSI) es un sistema electrónico de intercambio de información en materia de seguridad social de los trabajadores migrantes. Su objetivo principal es ayudar a las instituciones de seguridad social (como el instituto de la seguridad social, las aseguradoras de enfermedad o las oficinas de empleo) a intercambiar de forma más rápida y segura la información necesaria para verificar los derechos a prestaciones en toda la UE. **Por consiguiente, su alegación de una infracción de la obligación de determinar el verdadero estado de las cosas a través del sistema EESSI carece de fundamento en la Ley n.º 580/2004.**

△ ASIMETRÍA DEL ART. 76.4 — el párrafo primero impone la obligación de información mutua y cooperación también a las INSTITUCIONES: VŠZP podía y debía verificar la situación a través de EESSI (Reglamento de ejecución (CE) 987/2009). Un reglamento de la UE directamente aplicable no puede despacharse afirmando que «carece de fundamento en la Ley n.º 580/2004»: la ley nacional está subordinada al Reglamento, no al revés.

De los hechos expuestos se desprende que, con su inacción, es decir, con el incumplimiento de la obligación de comunicación en el sentido del art. 23, apdo. 1, letra c) de la Ley n.º 580/2004 y conforme al artículo 76, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 883/2004, usted permitió a la aseguradora emitir el ED y, al no pagar la cotización liquidada, también iniciar un procedimiento de ejecución contra usted. La Autoridad considera que la actuación de VŠZP no infringió la Ley n.º 580/2004 ni la Ley n.º 581/2004 Rec. sobre las aseguradoras de enfermedad y la supervisión de la

asistencia sanitaria (en adelante, «Ley n.º 581/2004»). **Por la presente consideramos su solicitud infundada y la Autoridad no estima necesario realizar una supervisión en la aseguradora en el sentido de la Ley n.º 581/2004.**

Atentamente

JUDr. Marek Hroščo
director de departamento

⚠ NEMO IUDEX IN CAUSA SUA — la carta fue tramitada (casilla «Tramita») y firmada por el mismo JUDr. Marek Hroščo, director del departamento de supervisión. La objeción del solicitante de 29.06.2026 contra esta tramitación se dirige, pues, a la persona que decidió en su propia causa — el autor de la tramitación impugnada no puede resolver el recurso contra ella.

teléfono: +421-2-208 56 232 · correo: marek.hrosso@udz-sk.sk · unidad: Departamento de supervisión del seguro de enfermedad

TRADUZIONE ANNOTATA CON NOTE ANALITICHE — FIA FOX

Comunicazione dell'autorità di vigilanza ÚDZS del 29.06.2026 (12479/2026/911) · giallo = passaggi contestati · rosso = distorsione del diritto

SK

EN

DE

HR

PL

ES

IT

FR

SV

Dipartimento di vigilanza sull'assicurazione sanitaria

Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Repubblica Slovacca

Egregio signor
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen
Germania

Vs. rif./del

Ns. rif.

Trattato da

Data

12479/2026/911 · 43831/2026 · PO
1328/2026

JUDr. Hroščo

29.06.2026

Oggetto

Istanza di vigilanza per l'annullamento del prospetto degli arretrati — comunicazione

L'Autorità di vigilanza sull'assistenza sanitaria, Dipartimento di vigilanza sull'assicurazione sanitaria (di seguito «Autorità»), ha ricevuto in data 08.06.2026 e registrato con il numero 41074/2026 la Sua istanza, con la quale chiedeva all'Autorità lo svolgimento di una vigilanza volta all'annullamento del Prospetto degli arretrati n. 2427017713 presso la società Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (di seguito «VŠZP»).

Il motivo della Sua istanza è che la VŠZP non ha annullato il Prospetto degli arretrati n. 2427017713 del 30.01.2024 (di seguito «PA»), che quale titolo esecutivo è stato oggetto di un procedimento di esecuzione, dopo che Lei ha adempiuto tardivamente all'obbligo di comunicazione presentando un'istanza di estinzione dell'esecuzione. **La VŠZP ha ridotto l'importo del credito escusso nella parte dei contributi dovuti, ma ha mantenuto in esecuzione un credito di 10,00 EUR corrispondente al diritto per l'emissione del prospetto degli arretrati.**

△ DISTORSIONE DEL DIRITTO n. 1 — Capitale = 0, ma il diritto accessorio di 10 € per l'emissione di un titolo su un debito inesistente continua a essere escusso. Accessorium sequitur principale: l'assicurazione si è estinta ex lege il 31.08.2016 (art. 11 del regolamento (CE) 883/2004 — principio della legislazione unica applicabile; la lettera stessa lo ammette: «la Sua assicurazione è sorta in Germania dal 31.08.2016»). Se il credito non è mai sorto, non può sopravvivere neppure il suo accessorio.

L'emissione del PA è stata conseguenza del mancato adempimento, nel termine di legge, del Suo obbligo di comunicazione previsto dall'**art. 23, c. 1, lett. c) della legge n. 580/2004 Racc. sull'assicurazione sanitaria**, e successive modifiche (di seguito «legge n. 580/2004»). L'assicurato è tenuto a comunicare alla cassa malattia competente, al più tardi entro otto giorni, i fatti determinanti per l'estinzione dell'assicurazione sanitaria pubblica (art. 5, cc. 2 e 3). Il motivo era che la Sua assicurazione è sorta in Germania a decorrere dal 31.08.2016. Lei ha adempiuto all'obbligo di comunicazione solo tardivamente, presentando l'istanza di estinzione dell'esecuzione, fasc. 156Ex 171/25, in data 31.05.2025.

△ ROVESCIAMENTO DELLA COLPA — La violazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 23.1.c) della legge 580/2004 è sanzionabile separatamente (ammenda), ma non costituisce un rapporto assicurativo che, secondo il diritto UE direttamente applicabile, non è mai esistito. Il regolamento di coordinamento 883/2004 prevale sulla legge nazionale; la VŠZP avrebbe dovuto registrare d'ufficio l'estinzione, non produrre prospetti di arretrati.

Poiché l'esecuzione era condotta su istanza della VŠZP, in caso di sua estinzione su istanza della VŠZP le spese dell'esecuzione sarebbero state a carico della VŠZP. Dato che l'esecuzione era conseguenza del PA emesso e del mancato pagamento da parte Sua del credito liquidato, la VŠZP ha valutato la propria condotta nell'ambito dell'esecuzione come giustificata riducendo il credito escusso soltanto dei contributi dovuti e non del diritto per l'emissione del prospetto degli arretrati.

△ DISTORSIONE DEL DIRITTO n. 2 — PASSAGGIO PIÙ FORTE: l'autorità ammette nero su bianco il movente economico — il titolo da 10 € viene mantenuto deliberatamente affinché le spese dell'esecuzione non gravino sulla VŠZP ma sull'assicurato. L'organo di vigilanza non descrive un fondamento giuridico, ma benedice un trasferimento di spese: abuso del procedimento esecutivo contrario al suo scopo, al buon costume e alla proporzionalità (esecuzione per 10 € con spese molte volte superiori).

La legge n. 580/2004 impone ai soggetti dell'assicurazione sanitaria pubblica (cassa malattia, assicurati, soggetti tenuti al versamento dei contributi, Stato) diritti ma anche obblighi. L'inadempimento di tali obblighi può dar luogo a situazioni quali l'errata registrazione degli assicurati, il pagamento indebito di importi forfettari ai prestatori di assistenza sanitaria o il recupero di contributi arretrati. Nel Suo caso Lei non ha adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 23, c. 1, lett. c) della legge n. 580/2004, senza che la cassa malattia fosse a conoscenza, da altra fonte rilevante, del fatto che Lei era tenuto a comunicare.

Al contempo richiamiamo l'articolo 76, paragrafi 4 e 5, del REGOLAMENTO (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale:

4. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente e di cooperare per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Le istituzioni, conformemente al principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le richieste entro un termine ragionevole e comunicano alle persone interessate tutte le informazioni necessarie per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento. Le persone interessate sono tenute a informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente e dello Stato membro di residenza di qualsiasi cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.

*5. L'inosservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 4, terzo comma, può comportare l'applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tali misure devono tuttavia essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe di diritto interno e **non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile, in pratica, l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento.***

△ L'AUTORITÀ SI CITA VERSO LA PROPRIA SCONFITTA — l'ultima frase dell'art. 76.5 del regolamento 883/2004 vieta esattamente ciò che l'autorità avalla: mantenere un titolo esecutivo per un diritto accessorio di 10 € da un debito inesistente (+ spese) è una misura sproporzionata che rende eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del regolamento.

Dall'articolo citato (paragrafo 4) discende altresì l'obbligo dell'assicurato di comunicare alla cassa malattia ogni cambiamento della propria situazione personale o familiare che incida sul diritto alle prestazioni ai sensi del citato regolamento.

Lo scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale (EESSI) è un sistema elettronico per lo scambio di informazioni nel settore della sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Il suo obiettivo principale è aiutare le istituzioni di sicurezza sociale (quali l'istituto di previdenza sociale, le casse malattia o gli uffici del lavoro) a scambiarsi in modo più rapido e sicuro le informazioni necessarie alla verifica dei diritti alle prestazioni in tutta l'UE. **Pertanto la Sua affermazione di una violazione dell'obbligo di accertare il reale stato delle cose tramite il sistema EESSI non trova fondamento nella legge n. 580/2004.**

△ ASIMMETRIA DELL'ART. 76.4 — il primo comma impone l'obbligo di reciproca informazione e cooperazione anche alle ISTITUZIONI: la VŠZP poteva e doveva verificare la situazione tramite EESSI (regolamento di esecuzione (CE) 987/2009). Un regolamento UE direttamente applicabile non può essere liquidato affermando che «non trova fondamento nella legge n. 580/2004»: la legge nazionale è subordinata al regolamento, non viceversa.

Da quanto esposto risulta che, con la Sua inerzia, ossia con il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. c) della legge n. 580/2004 e dell'articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004, Lei ha consentito alla cassa malattia di emettere il PA e, non pagando il contributo liquidato, anche di avviare un procedimento di esecuzione nei Suoi confronti. L'Autorità ritiene che la condotta della VŠZP non abbia violato la legge n. 580/2004 né la legge n. 581/2004 Racc. sulle casse malattia e sulla vigilanza sull'assistenza sanitaria (di seguito «legge n. 581/2004»). **Con la presente consideriamo la Sua istanza infondata e l'Autorità non ritiene necessario svolgere una vigilanza presso la cassa malattia ai sensi della legge n.**

581/2004.

Distinti saluti

JUDr. Marek Hroščo
direttore di dipartimento

⚠ NEMO IUDEX IN CAUSA SUA — la lettera è stata trattata (casella «Trattato da») e firmata dallo stesso JUDr. Marek Hroščo, direttore del dipartimento di vigilanza. L'opposizione del richiedente del 29.06.2026 contro tale trattazione è quindi rivolta alla persona che ha deciso nella propria causa — sull'impugnazione non può decidere l'autore della trattazione impugnata.

telefono: +421-2-208 56 232 · e-mail: marek.hrosso@udzs-sk.sk · unità: Dipartimento di vigilanza sull'assicurazione sanitaria

TRADUCTION ANNOTÉE AVEC NOTES ANALYTIQUES — FIA FOX

Communication de l'autorité de surveillance ÚDZS du 29.06.2026 (12479/2026/911) · jaune = passages contestés
· rouge = dévoiement du droit

SK

EN

DE

HR

PL

ES

IT

FR

SV

Département de surveillance de l'assurance maladie

Žellova 2
829 24 Bratislava 25
République slovaque

Monsieur
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen
Allemagne

Votre réf./du

Notre réf.

Traité par

Date

12479/2026/911 · 43831/2026 · PO
1328/2026

JUDr. Hroščo

29.06.2026

Objet

Demande de surveillance visant l'annulation de l'état des arriérés — communication

L'Autorité de surveillance des soins de santé, Département de surveillance de l'assurance maladie (ci-après l'« Autorité »), a reçu le 08.06.2026 et enregistré sous le numéro 41074/2026 votre demande par laquelle vous sollicitiez de l'Autorité une surveillance visant l'annulation de l'État des arriérés n° 2427017713 auprès de la société Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ci-après « VŠZP »).

Le motif de votre demande est que la VŠZP n'a pas annulé l'État des arriérés n° 2427017713 du 30.01.2024 (ci-après « EA »), qui, en tant que titre exécutoire, a fait l'objet d'une procédure d'exécution, après que vous avez rempli tardivement votre obligation de déclaration en déposant une demande d'arrêt de l'exécution. **La VŠZP a réduit le montant de la créance recouvrée pour la partie des cotisations dues, mais a maintenu en exécution une créance de 10,00 EUR représentant la redevance d'émission de l'état des arriérés.**

⚠ DÉVOIEMENT DU DROIT n° 1 — Principal = 0, mais la redevance accessoire de 10 € pour l'émission d'un titre sur une dette inexistante continue d'être recouvrée. Accessorium sequitur principale : l'assurance s'est éteinte ex lege le 31.08.2016 (art. 11 du règlement (CE) 883/2004 — principe de l'unicité de la législation applicable ; la lettre l'admet elle-même : « votre assurance est née en Allemagne à compter du 31.08.2016 »). Si la créance n'est jamais née, son accessoire ne peut lui survivre.

L'émission de l'EA résultait du non-respect, dans le délai légal, de votre obligation de déclaration prévue à l'**art. 23, al. 1, let. c) de la loi n° 580/2004 Rec. sur l'assurance maladie**, telle que modifiée (ci-après « loi n° 580/2004 »). L'assuré est tenu de déclarer à la caisse d'assurance maladie compétente, au plus tard dans les huit jours, les faits déterminants pour l'extinction de l'assurance maladie publique (art. 5, al. 2 et 3). Le motif était que votre assurance est née en Allemagne à compter du 31.08.2016. Vous n'avez rempli l'obligation de déclaration que tardivement, en déposant la demande d'arrêt de l'exécution, dossier n° 156Ex 171/25, le 31.05.2025.

⚠ RENVÈREMENT DE LA FAUTE — La violation de l'obligation de déclaration de l'art. 23.1.c) de la loi 580/2004 est sanctionnable séparément (amende), mais ne constitue pas un rapport d'assurance qui, selon le droit de l'UE directement applicable, n'a jamais existé. Le règlement de coordination 883/2004 prime la loi nationale ; la VŠZP devait constater l'extinction d'office, et non produire des états d'arriérés.

L'exécution ayant été menée à la demande de la VŠZP, en cas d'arrêt à la demande de la VŠZP, les frais d'exécution seraient supportés par la VŠZP. L'exécution étant la conséquence de l'EA émis et du non-paiement de votre part de la créance fixée, la VŠZP a estimé sa démarche dans le cadre de l'exécution justifiée en réduisant la créance recouvrée des seules cotisations dues, et non de la redevance d'émission de l'état des arriérés.

△ DÉVOIEMENT DU DROIT n° 2 — PASSAGE LE PLUS FORT : l'autorité admet noir sur blanc le mobile économique — le titre de 10 € est maintenu délibérément afin que les frais d'exécution ne pèsent pas sur la VŠZP mais sur l'assuré. L'organe de surveillance ne décrit pas un fondement légal : il bénit un transfert de frais — abus de la procédure d'exécution contraire à sa finalité, aux bonnes mœurs et à la proportionnalité (exécution pour 10 € avec des frais plusieurs fois supérieurs).

La loi n° 580/2004 impose aux sujets de l'assurance maladie publique (caisse d'assurance maladie, assurés, payeurs de cotisations, État) des droits mais aussi des obligations. Le non-respect de ces obligations peut conduire à des situations telles qu'un enregistrement erroné des assurés, des paiements forfaitaires indus aux prestataires de soins ou le recouvrement d'arriérés de cotisations. Dans votre cas, vous n'avez pas rempli l'obligation de déclaration de l'art. 23, al. 1, let. c) de la loi n° 580/2004, la caisse n'ayant pas eu connaissance, par une autre source pertinente, du fait que vous deviez déclarer.

Nous renvoyons également à l'article 76, paragraphes 4 et 5, du RÈGLEMENT (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale :

4. Les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement sont tenues à une obligation mutuelle d'information et de coopération pour assurer la bonne application du présent règlement. Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable et communiquent, à cet égard, aux personnes concernées toute information nécessaire pour faire valoir les droits qui leur sont conférés par le présent règlement. Les personnes concernées sont tenues d'informer dans les meilleurs délais les institutions de l'État membre compétent et de l'État membre de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations prévues par le présent règlement.

*5. Le non-respect de l'obligation d'information prévue au paragraphe 4, troisième alinéa, peut entraîner l'application de mesures proportionnées conformément au droit national. Ces mesures doivent toutefois être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant du droit interne et **ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile, en pratique, l'exercice des droits conférés aux intéressés par le présent règlement.***

△ L'AUTORITÉ SE CITE VERS SA PROPRE DÉFAITE — la dernière phrase de l'art. 76, § 5, du règlement 883/2004 interdit exactement ce que l'autorité avalise : maintenir un titre exécutoire pour une redevance accessoire de 10 € issue d'une dette inexistante (+ frais) est une mesure disproportionnée rendant excessivement difficile l'exercice des droits du règlement.

Il résulte également de l'article cité (paragraphe 4) l'obligation pour l'assuré de déclarer à la caisse tout changement de sa situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur le droit aux prestations au titre dudit règlement.

L'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI) est un système électronique d'échange d'informations dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs migrants. Son objectif principal est d'aider les institutions de sécurité sociale (telles que l'organisme de sécurité sociale, les caisses d'assurance maladie ou les services de l'emploi) à échanger plus rapidement et plus sûrement les informations nécessaires à la vérification des droits aux prestations dans toute l'UE. **Dès lors, votre allégation d'une violation de l'obligation d'établir l'état réel des choses au moyen du système EESSI est dépourvue de fondement dans la loi n° 580/2004.**

△ ASYMÉTRIE DE L'ART. 76, § 4 — le premier alinéa impose l'obligation d'information mutuelle et de coopération également aux INSTITUTIONS : la VŠZP pouvait et devait vérifier la situation via EESSI (règlement d'application (CE) 987/2009). Un règlement de l'UE directement applicable ne peut être écarté au motif qu'il « est dépourvu de fondement dans la loi n° 580/2004 » — la loi nationale est subordonnée au règlement, et non l'inverse.

Il résulte de ce qui précède que, par votre inaction, c'est-à-dire par le non-respect de l'obligation de déclaration au sens de l'art. 23, al. 1, let. c) de la loi n° 580/2004 et de l'article 76, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 883/2004, vous avez permis à la caisse d'émettre l'EA et, en ne payant pas la cotisation fixée, d'engager également une procédure d'exécution à votre rencontre. L'Autorité estime que le comportement de la VŠZP n'a violé ni la loi n° 580/2004 ni la loi n° 581/2004 Rec. sur les caisses d'assurance maladie et la surveillance des soins de santé (ci-après « loi n° 581/2004 »). **Par la présente, nous considérons votre demande comme non fondée et l'Autorité n'estime**

pas nécessaire de procéder à une surveillance auprès de la caisse au sens de la loi n° 581/2004.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

JUDr. Marek Hroščo
directeur de département

⚠ NEMO IUDEX IN CAUSA SUA — la lettre a été traitée (case « Traité par ») et signée par le même JUDr. Marek Hroščo, directeur du département de surveillance. L'objection du demandeur du 29.06.2026 contre ce traitement s'adresse donc à la personne qui a statué dans sa propre cause — l'auteur du traitement contesté ne saurait statuer sur le recours dirigé contre lui.

téléphone : +421-2-208 56 232 · courriel : marek.hrosso@udz-sk.sk · unité : Département de surveillance de l'assurance maladie

ANNOTERAD ÖVERSÄTTNING MED ANALYTISKA ANMÄRKNINGAR — FIA FOX

Tillsynsmyndigheten ÚDZS:s meddelande av den 29.06.2026 (12479/2026/911) · gult = angripna avsnitt · rött = lagvrängning

SK

EN

DE

HR

PL

ES

IT

FR

SV

Avdelningen för tillsyn över sjukförsäkringen

Želova 2
829 24 Bratislava 25
Republiken Slovakien

Bäste herr
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen
Tyskland

Er ref./av den

Vår ref.

Handläggare

Datum

12479/2026/911 · 43831/2026 · PO
1328/2026

JUDr. Hroščo

29.06.2026

Ärende

Begäran om tillsyn för upphävande av restförteckningen — meddelande

Myndigheten för tillsyn över hälso- och sjukvården, Avdelningen för tillsyn över sjukförsäkringen (nedan "Myndigheten"), mottog den 08.06.2026 och registrerade under nummer 41074/2026 Er begäran, i vilken Ni bad Myndigheten att utföra tillsyn i syfte att upphäva Restförteckning nr 2427017713 hos bolaget Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (nedan "VŠZP").

Skälet till Er begäran är att VŠZP inte har upphävt Restförteckning nr 2427017713 av den 30.01.2024 (nedan "RF"), som i egenskap av exekutionstitel var föremål för ett verkställighetsförfarande, efter det att Ni i efterhand fullgjort Er anmälningsskyldighet genom att inge en ansökan om att verkställigheten skulle avbrytas. **VŠZP minskade den indrivna fordran i den del som avser förfallna avgifter, men behöll i verkställighet en fordran på 10,00 EUR som utgör avgiften för utfärdandet av restförteckningen.**

△ LAGVRÄNGNING nr 1 — Huvudfordran = 0, men den accessoriska avgiften på 10 € för utfärdande av en titel avseende en icke-existerande skuld drivs fortfarande in. Accessorium sequitur principale: försäkringen upphörde ex lege den 31.08.2016 (art. 11 i förordning (EG) 883/2004 — principen om en enda tillämplig lagstiftning; brevet medger detta självt: "Er försäkring uppkom i Tyskland från den 31.08.2016"). Om fordran aldrig uppkom kan inte heller dess accessorium överleva.

Utfärdandet av RF var en följd av att Ni inte inom lagstadgad frist fullgjort Er anmälningsskyldighet enligt **23 § 1 mom. c) i lag nr 580/2004 om sjukförsäkring**, i dess gällande lydelse (nedan "lag nr 580/2004"). Den försäkrade är skyldig att senast inom åtta dagar anmäla till behörig sjukförsäkringskassa de omständigheter som är avgörande för att den offentliga sjukförsäkringen upphör (5 § 2 och 3 mom.). Skälet var att Er försäkring uppkom i Tyskland från och med den 31.08.2016. Ni fullgjorde anmälningsskyldigheten först i efterhand, genom att den 31.05.2025 inge ansökan om att verkställigheten skulle avbrytas, mål nr 156Ex 171/25.

△ SKULDOMKASTNING — Åsidosättande av anmälningsskyldigheten enligt 23 § 1 mom. c) i lag 580/2004 kan sanktioneras separat (böter), men konstituerar inte ett försäkringsförhållande som enligt direkt tillämplig EU-rätt aldrig existerade. Samordningsförordningen 883/2004 har företräde framför nationell lag; VŠZP borde ha registrerat upphörandet ex officio i stället för att producera restförteckningar.

Eftersom verkställigheten bedrevs på VŠZP:s ansökan skulle VŠZP, om den avbröts på VŠZP:s ansökan, bära verkställighetskostnaderna. Då verkställigheten var en följd av den utfärdade RF och av att Ni inte betalat den fastställda fordran, bedömde VŠZP sitt agerande inom ramen för verkställigheten som berättigat på så sätt att den minskade den indrivna fordran endast med de förfallna avgifterna och inte med avgiften för utfärdandet av restförteckningen.

△ LAGVRÄNGNING nr 2 — STARKASTE AVSNITTET: myndigheten medger svart på vitt det ekonomiska motivet — titeln på 10 € upprätthålls avsiktligt för att verkställighetskostnaderna inte ska drabba VŠZP utan den försäkrade. Tillsynsorganet beskriver ingen rättslig grund utan välsignar en kostnadsöverföring: missbruk av verkställighetsförfarandet i strid med dess syfte, god sed och proportionalitet (verkställighet av 10 € med mångdubbelt högre kostnader).

Lag nr 580/2004 ålägger subjekten i den offentliga sjukförsäkringen (sjukförsäkringskassan, de försäkrade, avgiftsbetalarna, staten) rättigheter men även skyldigheter. Underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna kan leda till situationer som t.ex. felaktig registrering av försäkrade, obehöriga schablonbetalningar till vårdgivare eller indrivning av avgiftsskulder. I Ert fall fullgjorde Ni inte anmälningsskyldigheten enligt 23 § 1 mom. c) i lag nr 580/2004, och den omständighet Ni skulle ha anmält var inte känd för sjukförsäkringskassan från någon annan relevant källa.

Samtidigt hänvisar vi till artikel 76.4 och 76.5 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen:

4. De institutioner och personer som omfattas av denna förordning skall vara skyldiga att informera varandra och samarbeta för att säkerställa att denna förordning genomförs på rätt sätt. Institutionerna skall i enlighet med principen om god förvaltning besvara alla förfrågningar inom rimlig tid och skall i detta sammanhang ge de berörda personerna all information som de behöver för att utöva de rättigheter som de har enligt denna förordning. De berörda personerna måste snarast möjligt underrätta institutionerna i den behöriga medlemsstaten och bosättningsmedlemsstaten om alla förändringar i sin personliga situation eller familjesituation som påverkar deras rätt till förmåner enligt denna förordning.

5. Om skyldigheten att lämna information enligt punkt 4 tredje stycket inte respekteras, får proportionella åtgärder vidtas i enlighet med nationell lagstiftning. Dessa åtgärder skall dock motsvara de åtgärder som tillämpas i liknande situationer enligt inhemsk lagstiftning och **får inte göra det omöjligt eller orimligt svårt att i praktiken utöva de rättigheter som berörda personer har enligt denna förordning.**

△ MYNDIGHETEN CITERAR SIG SJÄLV TILL SITT EGET NEDERLAG — sista meningen i art. 76.5 i förordning 883/2004 förbjuder exakt det myndigheten sanktionerar: att upprätthålla en exekutionstitel för en accessorisk avgift på 10 € från en icke-existerande skuld (+ kostnader) är en oproportionerlig åtgärd som gör det orimligt svårt att utöva rättigheterna enligt förordningen.

Av den citerade artikeln (punkt 4) följer även den försäkrades skyldighet att gentemot sjukförsäkringskassan anmäla alla förändringar i sin personliga situation eller familjesituation som påverkar rätten till förmåner enligt nämnda förordning.

Det elektroniska utbytet av socialförsäkringsuppgifter (EESSI) är ett elektroniskt system för informationsutbyte på området social trygghet för migrerande arbetstagare. Dess huvudsyfte är att hjälpa socialförsäkringsinstitutionerna (såsom socialförsäkringsverket, sjukförsäkringskassorna eller arbetsförmedlingarna) att snabbare och säkrare utbyta den information som behövs för att kontrollera rätten till sociala förmåner i hela EU. **Ert påstående om ett åsidosättande av skyldigheten att fastställa det verkliga sakförhållandet genom EESSI-systemet saknar därför stöd i lag nr 580/2004.**

△ ASYMMETRIN I ART. 76.4 — första stycket ålägger även INSTITUTIONERNA skyldigheten till ömsesidig information och samarbete: VŠZP kunde och borde ha kontrollerat läget via EESSI (tillämpningsförordning (EG) 987/2009). En direkt tillämplig EU-förordning kan inte avfärdas med att den "saknar stöd i lag nr 580/2004" — den nationella lagen är underordnad förordningen, inte tvärtom.

Av det anförda följer att Ni genom Er passivitet, dvs. genom att inte fullgöra anmälningsskyldigheten enligt 23 § 1 mom. c) i lag nr 580/2004 och enligt artikel 76.4 i förordning (EG) nr 883/2004, gjorde det möjligt för sjukförsäkringskassan att utfärda RF och, genom att inte betala den fastställda avgiften, även att inleda ett verkställighetsförfarande mot Er. Myndigheten anser att VŠZP genom sitt agerande inte har åsidosatt lag nr 580/2004 eller lag nr 581/2004 om sjukförsäkringskassor och tillsyn över hälso- och sjukvården (nedan "lag nr 581/2004"). **Härmed anser vi Er begäran vara ogrundad, och Myndigheten anser det inte nödvändigt att utföra tillsyn hos sjukförsäkringskassan i den mening som avses i lag nr 581/2004.**

Med vänlig hälsning

JUDr. Marek Hroščo
avdelningschef

⚠ NEMO IUDEx IN CAUSA SUA — brevet handlades (fältet "Handläggare") och undertecknades av samme JUDr. Marek Hroščo, chef för tillsynsavdelningen. Sökandens invändning av den 29.06.2026 mot denna handläggning riktas alltså till den person som avgjort sin egen sak — upphovsmannen till den angripna handläggningen får inte pröva rättsmedlet mot den.

telefon: +421-2-208 56 232 · e-post: marek.hrosso@udz-sk.sk · enhet: Avdelningen för tillsyn över sjukförsäkringen